CONDICIONES GENERALES

MANDATO DE VENTA — SIN EXCLUSIVIDAD

DILIGENZ — Versión 2.0 — 2026

Las presentes Condiciones Generales regulan el marco jurídico del Mandato de Venta sin exclusividad suscrito con DILIGENZ. Rigen conjuntamente con el Mandato de Venta (Condiciones Particulares), que prevalece en caso de contradicción expresa.

1. Objeto y ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales regulan la prestación por DILIGENZ de servicios de intermediación, promoción, coordinación y apoyo en relación con el proceso de venta de LA COMPAÑÍA, en un régimen de no exclusividad para EL VENDEDOR.

Este encargo tiene carácter de obligación de medios y no de resultado, por lo que DILIGENZ no garantiza la consecución de ofertas, la firma de acuerdos ni el cierre de la operación.

Se aplican conjuntamente con el Mandato de Venta (Condiciones Particulares). En caso de contradicción, prevalecerán las Condiciones Particulares. La firma del Mandato implica la aceptación íntegra de estas Condiciones Generales.

2. Identidad del intermediario y estructura contractual

DILIGENZ actúa representado por **Jose Ángel Cañizares Llorca (NIF: 23848753F)**, con domicilio en C/ Colón 39, 1º, 46004 Valencia. Email de contacto: jose@diligenz.com.

El contrato se integra por: (i) las presentes Condiciones Generales; (ii) el Mandato de Venta (Condiciones Particulares); y (iii) los anexos, documentación y comunicaciones que las partes intercambien. En caso de contradicción: Condiciones Particulares > documentos específicos aceptados > Condiciones Generales.

3. Obligaciones de EL VENDEDOR

3.1 Entrega de documentación

EL VENDEDOR deberá facilitar a DILIGENZ, de forma completa, exacta, veraz y actualizada, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles desde la firma, toda la documentación razonablemente necesaria para el desarrollo del proceso, incluyendo cuentas anuales, situación contable, contratos relevantes, información fiscal, inventario de activos, cargas, litigios y cualquier otra documentación justificadamente solicitada por DILIGENZ.

3.2 Garantía de veracidad

EL VENDEDOR garantiza la exactitud, veracidad, completitud y vigencia de la información facilitada, y responderá de cualquier inexactitud, omisión o falsedad que afecte al proceso, a la valoración o a la toma de decisiones por potenciales compradores.

3.3 Colaboración activa y disponibilidad

EL VENDEDOR se obliga a colaborar de buena fe y con la diligencia exigible, respondiendo con prontitud a las consultas, facilitando reuniones con potenciales compradores cualificados presentados por DILIGENZ, y permitiéndoles la realización de procesos de due diligence, siempre previa firma del correspondiente acuerdo de confidencialidad.

3.4 Deber de información continuada

EL VENDEDOR informará de forma inmediata a DILIGENZ de cualquier circunstancia sobrevenida, hecho relevante o cambio material que pueda afectar a LA COMPAÑÍA, a su valoración o al interés de un potencial comprador.

3.5 Comunicación de compradores externos

Dado que el presente encargo se presta sin exclusividad, EL VENDEDOR podrá comercializar LA COMPAÑÍA por sus propios medios o a través de otros intermediarios de forma simultánea. No obstante, EL VENDEDOR deberá comunicar a DILIGENZ de forma inmediata cualquier oferta, carta de intenciones o acuerdo alcanzado con un potencial comprador, a fin de verificar si dicho comprador fue o no presentado por DILIGENZ y determinar si resultan aplicables los honorarios previstos en la Cláusula 6.

4. Servicios profesionales de DILIGENZ

4.1 Valoración preliminar

DILIGENZ podrá elaborar una valoración preliminar y orientativa de LA COMPAÑÍA utilizando metodologías profesionales reconocidas. Dicha valoración tendrá carácter meramente informativo y no constituirá valoración pericial, certificada, vinculante ni garantía de precio.

4.2 Cuaderno de venta

DILIGENZ elaborará, cuando proceda, un cuaderno de venta profesional que podrá incluir Teaser comercial e Information Memorandum, destinados a presentar LA COMPAÑÍA ante potenciales compradores de forma confidencial y comercialmente atractiva.

4.3 Publicación confidencial y promoción activa

La promoción de LA COMPAÑÍA se realizará de forma confidencial, preservando su anonimato hasta que el potencial comprador haya suscrito el correspondiente acuerdo de confidencialidad. DILIGENZ podrá utilizar canales propios, bases de datos, redes profesionales y contactos estratégicos.

4.4 Identificación, cualificación y presentación de compradores

DILIGENZ identificará, preseleccionará, cualificará y presentará formalmente a potenciales compradores que acrediten voluntad real de compra, capacidad inversora y encaje estratégico. Cada presentación formal quedará documentada por escrito conforme a la Cláusula 5.

4.5 Coordinación del proceso y asistencia en la negociación

DILIGENZ gestionará el proceso de venta respecto de los compradores que haya presentado, organizará reuniones y visitas y prestará asistencia profesional en la negociación, sin asumir representación legal de las partes salvo pacto expreso.

4.6 Acompañamiento en el cierre

DILIGENZ podrá apoyar a EL VENDEDOR en la fase de cierre, coordinando con asesores legales, fiscales y financieros, supervisando condiciones suspensivas y facilitando la formalización de la compraventa.

4.7 Elaboración del contrato de compraventa (si se solicita)

Si EL VENDEDOR lo solicita, DILIGENZ podrá elaborar, revisar y asistir en la negociación del contrato de compraventa, conforme al régimen de honorarios previsto en la Cláusula 6. En este contexto, DILIGENZ podrá actuar como intermediario neutral entre EL VENDEDOR y el comprador, facilitando el acuerdo entre ambas partes sin asumir representación legal de ninguna de ellas, salvo pacto expreso en contrario.

4.8 Informes periódicos de seguimiento

DILIGENZ informará periódicamente a EL VENDEDOR sobre el estado de la comercialización, solicitudes de información, compradores activos e incidencias relevantes del proceso.

4.9 Obligación de medios

DILIGENZ asume una obligación de medios y no de resultado. La falta de cierre de la operación por causa no imputable a DILIGENZ no generará derecho a reclamar daños, reembolsos ni compensaciones, sin perjuicio de los honorarios que, en su caso, se hubieran devengado.

5. Régimen de no exclusividad y reconocimiento del canal por comprador presentado

El presente encargo se presta sin exclusividad general. EL VENDEDOR conserva plena libertad para comercializar LA COMPAÑÍA por sus propios medios o a través de terceros intermediarios de forma simultánea a la actuación de DILIGENZ.

5.1 Presentación válida, activación de la exclusividad y acreditación

Únicamente se considerará realizada una presentación válida cuando DILIGENZ comunique por escrito a EL VENDEDOR, de forma individualizada y suficientemente identificable: a) la identidad del potencial comprador; b) la fecha de la presentación; y c) la manifestación expresa de que solicita el reconocimiento de dicho comprador a los efectos del presente contrato. La comunicación podrá realizarse mediante **notificación por correo electrónico o mediante registro firmado por ambas partes**, quedará activado automáticamente un período de exclusividad de **DOCE (12) meses naturales** respecto de ese comprador específico, contados desde la fecha de la comunicación. Si en el momento de vencer el plazo existiera una negociación activa acreditada con el comprador presentado (carta de intenciones, due diligence u otro indicio equivalente de avance real), el período se extenderá hasta su conclusión. DILIGENZ podrá asimismo acreditar la presentación mediante cualquier otro medio escrito, incluyendo confirmaciones de reuniones, envíos de documentación o cualquier comunicación que identifique al comprador en el contexto del encargo. En caso de controversia sobre si un comprador fue o no presentado por DILIGENZ, la carga de la prueba corresponderá a quien alegue la no presentación.

El período de doce meses se aplica de forma independiente para cada comprador presentado y puede coexistir con otros períodos activos referidos a compradores distintos.

5.2 Obligaciones de EL VENDEDOR durante el período de exclusividad por comprador

Durante los DOCE (12) meses siguientes a la presentación de cada comprador por DILIGENZ, EL VENDEDOR:

- No podrá negociar ni cerrar la venta de LA COMPAÑÍA con dicho comprador por un canal distinto al de DILIGENZ, ya sea directamente o a través de otro intermediario, con el propósito de eludir el pago de honorarios a DILIGENZ.
- No podrá interponer a terceros (personas físicas o jurídicas, vinculadas o no, familiares, sociedades instrumentales o fiduciarios) para adquirir LA COMPAÑÍA, con el propósito de eludir el pago de honorarios a DILIGENZ.
- Deberá comunicar de forma inmediata a DILIGENZ cualquier contacto directo recibido del comprador presentado.

Reconocimiento del canal — consecuencias del cierre fuera del canal

Si EL VENDEDOR cierra la venta de LA COMPAÑÍA con un comprador presentado por DILIGENZ dentro de los 12 meses siguientes a la presentación, por cualquier vía y con independencia del canal empleado, deberá abonar íntegramente los honorarios por éxito previstos en la Cláusula 6.1. Esta obligación subsiste aunque el contrato haya sido resuelto con anterioridad.

6. Régimen de honorarios y contraprestación económica

6.1 Honorarios por Éxito (Success Fee)

Si DILIGENZ presenta a un comprador y se formaliza la compraventa de LA COMPAÑÍA con dicho comprador dentro de los **DOCE (12) meses naturales** siguientes a la presentación conforme a la Cláusula 5.1, EL VENDEDOR abonará a DILIGENZ honorarios equivalentes al **CUATRO POR CIENTO (4%)** del valor total de la transacción, con un mínimo garantizado de **CINCO MIL EUROS (5.000 €)**, sin IVA.

A efectos del cálculo de los honorarios, se tomará como base el valor total de la transacción pactado en el contrato de compraventa, incluyendo el precio dinerario fijo y cualquier earn-out o pago aplazado acordado, con independencia de que se encuentre total o parcialmente pendiente de desembolso en el momento del devengo.

Los honorarios se devengarán en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa o, en su defecto, en el momento de la firma del contrato privado con efectos traslativos si este se produjo con anterioridad, y serán exigibles en el plazo de QUINCE (15) días naturales desde la emisión de la factura correspondiente.

6.2 Elaboración del contrato de compraventa

Con carácter voluntario, y únicamente si EL VENDEDOR así lo solicita expresamente, DILIGENZ podrá prestar el servicio de elaboración, revisión y asistencia en la negociación del contrato de compraventa. EL VENDEDOR podrá optar por no

utilizar este servicio y encomendar dichas gestiones a su propio asesor legal. Cuando EL VENDEDOR solicite este servicio, será gratuito si el precio de la operación no supera los 150.000 €.

Cuando el precio supere dicho importe, DILIGENZ devengará honorarios adicionales de **MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €)**, sin IVA, facturables una vez firmado el contrato de compraventa.

6.3 Obligaciones fiscales

Todos los importes se entienden sin IVA, que se repercutirá conforme a la legislación vigente. Cada parte es responsable del cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales.

7. Confidencialidad y protección de información reservada

Ambas partes se obligan a mantener confidencial toda la información, documentación y datos a los que tengan acceso con ocasión del presente contrato, tanto durante su vigencia como después de su extinción, mientras la información no haya pasado legítimamente a dominio público.

La confidencialidad no resultará aplicable cuando la información deba revelarse por imperativo legal, requerimiento administrativo o judicial, o resulte necesaria para el ejercicio o defensa de derechos en un procedimiento.

DILIGENZ se compromete a comercializar LA COMPAÑÍA de forma confidencial, sin revelar su identidad hasta que el potencial comprador haya suscrito previamente el correspondiente acuerdo de confidencialidad.

8. Protección de datos personales

Las partes tratarán los datos personales únicamente para la ejecución y gestión de la relación contractual, de conformidad con el RGPD y la LO 3/2018. Adoptarán las medidas de seguridad necesarias y no los comunicarán a terceros salvo base jurídica habilitante u obligación legal.

EL VENDEDOR podrá ejercer sus derechos de protección de datos dirigiéndose a DILIGENZ en jose@diligenz.com.

9. Duración, resolución y efectos

El contrato entrará en vigor en la fecha de firma del Mandato de Venta. Dado que no existe período de exclusividad general, cualquiera de las partes podrá resolverlo mediante comunicación fehaciente con un preaviso mínimo de TREINTA (30) días naturales.

Son causas de resolución anticipada el mutuo acuerdo, el incumplimiento grave no subsanado en el plazo de 15 días naturales desde requerimiento fehaciente, la imposibilidad sobrevenida por fuerza mayor y la formalización de la compraventa.

Efectos de la resolución sobre los períodos de exclusividad activos

La resolución del contrato, por cualquier causa, no extingue los períodos de exclusividad por comprador presentado que estuvieran en curso conforme a la Cláusula 5.1. Dichos períodos continuarán vigentes hasta su vencimiento natural (12 meses desde la presentación, o hasta la conclusión de la negociación activa en su caso).

10. Cesión del contrato

EL VENDEDOR no podrá ceder total o parcialmente sus derechos u obligaciones sin consentimiento previo y por escrito de DILIGENZ.

11. Notificaciones y comunicaciones

Todas las notificaciones o comunicaciones entre las partes se realizarán por escrito mediante burofax, correo certificado con acuse de recibo o correo electrónico con acuse de recepción a las direcciones indicadas en el Mandato de Venta.

DILIGENZ: jose@diligenz.com · C/ Colón 39, 1º, 46004 Valencia.

Las notificaciones de presentación de compradores (Cláusula 5.1) serán válidas cuando se entreguen por cualquiera de los medios anteriores, sin que sea necesaria la confirmación expresa de EL VENDEDOR para que surtan efectos.

12. Modificación, nulidad parcial e integridad del contrato

Toda modificación deberá formalizarse por escrito y ser suscrita por ambas partes. La nulidad de cualquier cláusula no afectará a la validez del resto del contrato. El contrato integrado por el Mandato de Venta y las presentes Condiciones Generales constituye el acuerdo completo entre las partes y sustituye cualquier negociación o acuerdo anterior sobre su objeto.

13. Ley aplicable y jurisdicción

El contrato se rige e interpreta de acuerdo con la legislación española.

Para la resolución de cuantas controversias se deriven de la interpretación, cumplimiento, ejecución o resolución del presente contrato, serán competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio del demandado, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

Las presentes Condiciones Generales forman parte inseparable del Mandato de Venta firmado entre las partes.

Su aceptación del Mandato de Venta implica la aceptación íntegra del presente documento.

Por DILIGENZ	**Por EL VENDEDOR**
Jose Ángel Cañizares Llorca NIF: 23848753F	Nombre: _____ NIF: _____